

## דרגות שונות בפיקוח נפש ובהיתר אכילה ביום הכיפורים

### מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

#### דרשת שבת שובה תשפ"ב\*

כתב השו"ע סי' תרי"ח ס"א חולה שצריך לאכול אם יש שם רופא בקי אפילו הוא עובד כוכבים שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן מאכילין אותו על פיו וכו'. וכתב המשנ"ב ס"ק ו' בשם הפוסקים שאם החולה רוצה להחמיר אחר שצריך לכך עליו נאמר אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. והיינו שאדם זה שמחמיר על עצמו הרי הוא מזלזל בהלכות פיקוח נפש ויש בידו עבירה. וכן הוא בסי' תרי"ח ס"ק ה' גבי יום הכיפורים.

ויש לעיין בכמה מקרים דומים שבהם כמדומה שאנו נוהגים אחרת, דהנה מחללין שבת עבור יולדת וכן לכל מה שהיא צריכה ליתובי דעתא, ולכן בעלה של היולדת מצטרף עמה לבית החולים ואם היא רוצה דוקא רופא מסויים מביאים אותו בשבת, ומאידך גיסא אם הרופא דורש סכום גבוה עבור הגעתו בשבת, נמנעים ולא לוקחים אותו, וכן יתכנו מצבים שביום חול אדם ממתין ולא ממחר להגיע לבית חולים ובשבת ממחר להגיע. ולכאורה אמאי אין זה נחשב שמזלזלים בפיקוח נפש, ועוברים על כך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. שהרי ממונ"פ אי שרינן לחלל שבת לצורך הבאת הרופא היינו שהכרענו שמצב זה של היולדת הוא בגדר פיקו"נ שמתיר לחלל את השבת עבורה, וא"כ למה כאשר נמנעים מלחלל את השבת עבור חשבון ממוני אין זה נחשב שמזלזלים בפיקוח נפש ויהיה בזה משום ונשמרתם לנפשותיכם.

ויש לברר מה הדין במקרים שבהם הרופא אומר לחולה שהוא צריך לשתות כהרגלו ולא לשיעורין והחולה רוצה להחמיר על עצמו לשתות לשיעורין, האם חולה זה עבר עבירה ביום הכיפורים שזלזל ברפאותו, וכן אם הרופא אומר שנראה לו שחולה זה זקוק לשתיה והחולה לא שתה האם עבר על כך את דמכם לנפשותיכם אדרוש.

ויש לעיין בכל זה האם ישנם דרגות שונות של סכנה, והאם יש חילוק בין המקרים השונים. וכלל בידינו שענייני פיקוח נפש צריכים זהירות יתירה והזריז הרי הוא משובח והשוואל הרי הוא שופך דמים, אלא שלפני שבא פיקוח נפש מצוה לברר את הגדרים הרבים בדינים אלו.

#### חובת שמירת גופו מסכנה

א. איתא בברכות דף ל"ב ע"ב ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום וכו' אמר לו ריקא והלא כתוב בתורתכם רק השמר לך ושמור נפשך, וכתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וכשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום, אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי וכו'.

והנה פסוקים אלו שאמר לו אותו השר לא קאי על עניין זהירות מסכנה, דהקרא דרק השמר לך ושמור נפשך, הוא אזוהרה על שכחת התורה, וכדאיתא במשנה אבות פ"ג מ"ח כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך וכו' וכן הוא במנחות דף צ"ט כל השוכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר השמר לך, והקרא ד"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" קאי על תבנית פסל שנאמר בהמשך "כי לא ראיתם כל תמונה".

ועיין רמב"ם פ"א מרוצח ושמירת הנפש ה"ד וה"ה וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי' תכ"ז ס"ח וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה שנאמר השמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל מצות עשה ועובר בלא תשים דמים.

ועיין במנחת חינוך [מצוה תקמ"ו] שהקשה על הרמב"ם איך למד להביא מקור לדין זה מדברי הגמ' בברכות הנ"ל ועל ההגמון לא קשה שהם מינים ומהפכים דברי אלוקים חיים למינות, אבל הרמב"ם מניין לו דין זה. ובקומץ המנחה הביאו את הגמ' בשבועות דף ל"ו ע"א שהמקלל עצמו עובר בלאו דהשמר לך ושמור נפשך, א"כ מוכח שהיתה לחז"ל קבלה שהאי קרא קאי על איסור לסכן את עצמו. ועיין בגדולי האחרונים שנקטו לעיקר שהוא איסור תורה [קיבצם למקום אחד במבוא לספר שמירת הגוף והנפש].

#### החויב לשמוע בקול הרופא

ב. כתב השו"ע סי' שכ"ח ס"י כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה אף על פי שהוא על הבשר מבחוץ מחללין עליו את השבת, וכתב המג"א ס"ק ו' שאם לא רצה החולה לקבל את התרופה מופין אותו. וביאר הפמ"ג דחסידות של שטות, ורחמנא אמר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". עוד כתב השו"ע סי' תרי"ח ס"א חולה שצריך לאכול אם יש שם רופא בקי אפילו הוא עובד כוכבים שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן מאכילין אותו על פיו וכו'. וכתב המשנ"ב ס"ק ד' בשם הפוסקים שאם החולה רוצה להחמיר אחר שצריך לכך עליו נאמר "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש".

\* חלק מהדברים נתבארו בדרשת שבת שובה תשע"ז, והובאו כאן בתוספת דברים.

## מתי מותר להסתכן ואין בזה משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

ג. יש לעיין מהי דרגת הסיכון שמותר לאדם לסכן את עצמו ואינו נחשב שעובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עיין גמ' ב"מ דף ק"ב ע"א עה"פ "ואליו הוא נושא את נפשו" שאמרו חז"ל מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה, לא על שכרו וכו'. ומבואר שישנם מלאכות שיש בהם סכנה. וצ"ע למה לא אמרו חכמים שאסור לעסוק במלאכות אלו משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וצ"ל שבציורים אלו הסכנה היא רחוקה ורק מיעוט שאינו מצוי כלל נהרגים מהתעסקות במלאכות אלו ולכן אין בזה עבירה על ונשמרתם לנפשותיכם.

ויש לדון האם יש בציורים אלו חילוק בין אם עושה את הדבר לפרנסתו או לצורך גדול אחר, או שמתוך שהסכנה רחוקה מאוד אין זה בגדר מכנים עצמו לסכנה כלל, ויהיה מותר לעסוק בדברים אלו אף להנאתו.

ומצינו בשו"ת נובי"ת יור"ד סי' י' שנשאל האם מותר לאדם לעסוק בצייד חיות ביערות לצורך הנאתו. ועיי"ש שהאריך שאין זו דרך ישראל כלל ליהנות בהריגת בעלי חיים, וסיים לבסוף דיש בזה גם איסור משום ונשמרתם לנפשותיכם, ונהי דלפרנסתו מותר לעסוק בצייד כזה וכדמצינו בגמ' במסכת ב"מ נ"ל, מ"מ כשאנו עושה זאת לצורך פרנסת הרי זה אסור מן הדין משום שמסכן את עצמו.

ולכאורה דברי הנודע ביהודה מחודשים, דכיון שהסכנה רחוקה ואין דעת בני אדם רואה אותם כמסכן את עצמו, למה נאמר שיש בזה איסור מן הדין, ואי נימא שאכן יש בזה איסור מן הדין למה יהיה מותר לעסוק בזה לצורך פרנסה?

ועיין בשו"ת דברי מלכאל ח"ה סי' ל"ה שנשאל אודות דברים שיש בהם סכנה רחוקה, וכתב בתוך הדברים שמצינו שיוירדי הים באוניות הם מהארבעה שצריכים להודות כדאיתא בברכות דף ג"ד משום דשכיחא סכנה, ומברכין הגומל, ומאידך לא מצינו שיש איסור להפליג בים אף לדבר הרשותי [והוסיף שם שפשוט שאם צריך לירד בים לצורך מצוה שהוא מחוייב לעשות כן].

עיין גמ' יבמות דף י"ב ע"ב דאיתא התם רבי מאיר אומר שלש נשים משמשות במוך מפני הסכנה, וחכמים אומרים דמשמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר "שומר פתאים ה'". ופרש"י שלדעת ר"מ חייבת לשמש במוך מפני הסכנה וחכמים חולקים ואומרים שאין חייבות, ויש לעיין האם הטעם שאמרו חכמים דשומר פתאים ה' הוא טעם ההיתר והיינו משום שהאדם נוהג כדרך כל הארץ התירו לו חכמים שלא לחוש לסכנה, או שכל עיקר ההיתר הוא משום שהסכנה רחוקה מאוד, ולכן אין צריך לחוש לה [ור"מ לשיטתו דחייש למיעוטא].

## אין הולכין בפיקוח נפש אחרי הרוב

ד. איתא במשנה ביומא דף פ"ג ע"א החושש בגרנו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. ובגמ' דף פ"ד ע"ב איתא דאם היו תשעה כותים וישראל אחד בחצר ויצא אחד מהם לחצר אחרת ונפלה עליו מפולת, דמפקחין עליו את הגל, ולא אמרינן דהוא כותי מדין כל דפריש מרובא פריש, אלא אנו חוששים שמא הוא ישראל, דלא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. וכן נפסק להלכה בשו"ע סי' שכ"ט ס"ב.

עוד שם בס"ג מי שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק מת ספק הוא שם ספק אינו שם ואפילו את"ל שהוא שם ספק גוי ספק ישראל מפקחין עליו אע"פ שיש בו כמה ספיקות.

ובטעם הדבר שלא הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב, כתבו תוס' יומא דף פ"ה ע"א ד"ה ולפקה, משום דכתיב "וחי בהם" ולא שימות בהם, שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל.

והקשה בפמ"ג במ"ז דלפי סברת התוס' הנ"ל משמע שהיא סברה דאורייתא, וא"כ אמאי בפירשו ממקום קביעותם הראשון אזלינן בתר רובא. ועיין שעה"צ ס"ק ו' שהביא את דברי הר"ן שהטעם שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב הוא משום חומרא דפיקוח נפש, ומשמע שלפי זה אין לדמות בזה מילתא למילתא. והיינו שיתכנו מצבים שבהם לא נקל בפיקוח נפש אף שיש ספק בדבר.

ה. במשנה ביומא דף פ"ג ע"א איתא שמי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ורבי מתיא בן החרש מתיר, וכתב רש"י שאין מאכילין אותו ואע"פ שנוהגים הרופאים ברפואה זו, אינה רפואה גמורה להתיר לו איסור בהמה טמאה על כך, ורבי מתיא בן החרש סובר שהיא רפואה גמורה. [ועיין במאירי שכתב "שאינם רפואה אע"פ שהחמון נוהגים כך הוא מנהג שטות" ונראה שזוהי גם כוונת רש"י במה שאמר שאינה רפואה גמורה והיינו שאין בזה כדי סמיכה שרפואה זו מרפאת ושנתיר מחמת זה לחלל שבת].

ועיין במג"א ריש סי' שכ"ח שהביא להך דינא גבי שבת שדוקא ברפואה בדוקה מחללין שבת וציין גם לרמ"א יור"ד סי' קנ"ה. ועיין בפמ"ג שם שהקשה אמאי לא נימא דהוי בכלל ספק פיקוח נפש ונתיר לחלל שבת מכח הספק, וכך הקשה בספר תוספת יום הכיפורים, עיי"ש.

ונראה בזה שכל שאין הרפואה בדוקה לא נחשב אפילו לספק כלל, ואין זה שייך כלל לדין שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב.

## רופא אחד כנגד שניים אמאי לא חוששין למיעוט

ו. וכעין זה גם מה דנפסק שכאשר רופא אחד אומר שצריך לאכול ושניים אומרים שלא צריך, אין מאכילין אותו, ולכאורה אמאי לא נימא

[ואפשר שכיון שהפוסקים הנ"ל עסקו בשאלות שהדעת נותנת שאינו מן הראוי להתעסק בהם לאדם של צורה, ולכן חיפשו כל טעדיק לאסור, וצ"ע].

<sup>2</sup> ויש שהביאו בזה את דברי הרמב"ם פ"ג מנחלות ה"א שספינה הנמצאת בים אינה נחשבת "מוחזק" לענין ירושת כבוד אלא נחשבת כגדר "ראוי" ואין הכבוד נוטל בה פי שניים.

<sup>3</sup> ועיין שו"ת אג"מ חו"מ ח"א סי' ק"ד שנשאל על משחק זריקת הכדורים שיש בו סכנה רחוקה ואחד מכמה אלפים מסתכן, וכתב דאם עושה כן לצורך פרנסתו הרי זה מותר אף שמסכן את עצמו ומסכן את האחרים. ומבואר מדבריו דשלא לצורך פרנסה אין להתיר, ועיי"ש שסיים "אחרי זה הראוני שכעין זה כתב בשו"ת נוב"י והנאני". וגם דברי האג"מ צ"ע אטו אסור מן הדין לשחק במשחק הנ"ל להנאתו.

שיש כאן לכח"פ ספק ונימא ספק לקולא, והביאור בזה שכיון שדבריו של האחד במקום שניים אינם כלום, הרי זה יצא מכלל ספק.

## האם כל ספק אף רחוק ביותר מקילין בו

ז. יש לעיין בהאי דינא שאין הולכין בפיקו"נ אחר הרוב, מה גבול יש לדבר והאם כל חשש של אחד לאלף יחשב כספק לעניין זה שיחללו שבת עבירו. שאלה זו לא התבררה להדיא בדברי הפוסקים, דהנה זה פשוט בסברה שאם יש חשש רחוק ביותר, אין זה נחשב אפילו בגדר ספק, אבל יש לברר מהו שיעור זה.

עיין בשו"ת רבי עקיבא איגר סי' ס' שדן אודות חציצה בטבילה והביא את דברי הר"ש במסכת מקוואות שחץ ממתכת בתחוב בבשר הוי "סכנה" וכתב שאין כוונת הר"ש לסכנת נפשות אלא שיש צער ואפשר שעל צד רחוק אחת מיני אלף יצמח מזה סכנה, דאף שאין אנו דנים אותו כעת כלל כסכנה או כספק סכנה, מ"מ כיון דאיכא צד אפשרות לבא לכן קורא לזה סכנה, וכתב עוד במוסגר שכל שהוא צד רחוק של הסתעפות סכנה מיקרי שעת הדחק אבל אינו נחשב לסכנה לדחות איסורים עבור זה.

ח. ומצינו בשו"ת מהרי"ל דיסקין קו"א אות ל"ד אודות חילול שבת בשביל בתו שרוצים לאונסה שכתב שאין לפקפק על עיקר הטעם לפי שהוא חשש רחוק, צא ולמד ממה שהתירו לזרוע בשביעית לחד טעמא מפני ארנונא, והיינו שאם לא ישלמו ארנונא ילקחו לתפיסה ויתכן שימותו בתפיסה, והתירו ג"כ לעשירים מפני כיסופא דעניים והותר כל זה אף למ"ד שביעית בזמן הזה מן התורה.

ט. עיין בספר תשובות וכתבים מהחזון איש סי' מ"ח שכתב "ההודעה לציבור למהר למקלט לפי מצב הנוכחי יש לחשוב להצלת נפשות, ובשביל זה הותר לנסוע ולדבר בטלפון. אך יש ליהרר ממלאכה דאורייתא בכל מאי דאפשר, כיון שאין כאן סוף סוף שאלת נפשות לפנינו, ואף שאין הולכין אחר הרוב בפיקוח נפש, מכל מקום בדברים

רחוקים הרבה מפיקוח נפש, אין דנים כפיקוח נפש, ותלוי כפי מידת הבטחון, והמחמיר בכאן אין מוחין בידו.

אלא שלעניין הוראה לרבים יש להורות בזה כדין פיקוח נפש, ומלאכות דרבנן אין להחמיר כלל.

והמחמיר במלאכות דאורייתא אינו רשאי להחמיר ולמנוע מלהודיע לאחרים האזהרה, רק רשאי להשתמש ושייעשה על ידי אחרים, אבל במלאכות דרבנן אין ראוי להשתמש.

אך לכבות את הנר כבית אפל יש להחמיר, שזה בכלל דברים רחוקים הרבה מפיקוח נפש, ואין כאן גורם בטוח לפיקו"נ במצב הנוכחי, די ש כאן יותר מתלתא "מי יאמר", והיות שלמעשה לא פגשנו בשאלות של מלאכה דאורייתא בכל השייך בזה, רק בכיבו הנר ובהארה במקלט, לכן הוכרע, אחת לאיסורא [היינו כיבו הנר וההארה במקלט], ואחת להיתרא [היינו הודעה לרבים].

ונראה שאין הכוונה שרק מי שהוא "בעל בטחון" רשאי לעשות כן, אלא הכוונה שכל מי שלא נשמר אינו נחשב כמזלזל בפיקו"נ.

ובזמן ההפגזות בירושלים בשנת תש"ח ירד הרב מבריסק זצ"ל לקומה קרקע ואחר שעלה התברר שפגז פגע באחד מחדרי הבית. והיינו שיש להבדיל ולחלק בין מצב למצב.

י. ועיין בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' כ"ט אות ד' שכתב שנסתפק הרבה בשאלה זו מה נקרא חשש רחוק שאין מחללין עליו את השבת, וכתב דנראה לו דכל שרוב בני אדם דרכם לברוח מהדבר כבורח מפני הסכנה הוי בכלל פיקו"נ שדוחה את השבת, אבל אם אין נבחרים מזה לא הוי בכלל סכנה. ועיין עוד בהערה ציורים נוספים בנידון זה של הגדרות מהו השיעור להחשיב דבר לסכנה.

## חילוק בין דין ונשמרתם לדין וחי בהם

יא. והנה לכאורה יש להבחין בין שתי הלכות שונות: [א]. דין ההצלה הנלמד מהפסוק "וחי בהם". [ב]. שמירת נפשו מן הסכנה וההשתדלות

שלא. ובכל זאת לא מחה בפומבי, הרי שיש דרגה של דיני פיקוח נפש שתלויה בדרגתו של האדם.

<sup>1</sup> ועיין עוד הרבה דברים בעניין זה בשיעור ליל שבת קודש פרשת במדבר תשפ"א, בענין ההנהגה בעת שמיעת אזהרות וענייני בטחון וחשש סכנה.

<sup>2</sup> עיין בשו"ת אמרי אש יור"ד סי' ס' נ"ב שכתב שמותר לאדם להשכיר את עצמו לצבא המלחמה [עיי"ש שעוסק בצבא של גויים], כיון שרוב ההולכים למלחמה חוזרים בריאים ושלמים, וציין לתוס' בשבועות דף ל"ה דאיתא התם דמלכותא דקטלא חד משייתא בעלמא לא מיענשי, ופירשו תוס' דהיינו לעניין מלחמת הרשות דשרי להוציא למלחמה אם לא יהרגו יותר מאחד ממשנה מאנשי הצבא. [ובספר שיעורי תורה לרופאים ח"ב סי' ק"ג הביא את דבריו וכתב שלפי דבריו יוצא לכאורה שסיכון שאינו עולה על אחד ממשנה לא מיקרי שאדם מסכן את עצמו ואינו נחשב עובר על ונשמרתם, וצ"ע], אמנם עיקר הדברים מחודשים מאוד דלכאורה אין ללמוד היתר מדין מלחמת הרשות, דהתם הוי היתר מיוחד מדיני מלך, ולכאורה להשכיר את עצמו לצבא היוצא למלחמה הוא בגדר מכניס עצמו לסכנה ועובר על איסור ונשמרתם.

עיין בספר שיעורי תורה לרופאים ח"ב סי' צ"ו עמ' 213 שהביא הוראה מבעל הקהילות יעקב שאדם הבא להשתדך ויש בו חסרון תורשתי אשר יש בו 4% שיעבור לצאצאים שגם הם יחלו במחלה זו, ואמר הקה"י שאין צריך לגלות את החסרון הזה כיון שאחוז הסיכון קטן מאוד. עוד הביא שם בספר הנ"ל עמ' 212 בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאמר שיתכן ש-5% הוא בגדר מיעוט שאינו מצוי ופחות מזה הוי מיעוט שאינו שכיח כלל.

<sup>1</sup> ובתוספת ביאור, דבכל מיעוט ורוב החשש של המיעוט קיים ואינו נעלם, ולכן בפיקו"נ חוששים לו אך במחלוקת בין הרופאים אין מציאות של חשש של מיעוט, דאו שהוא מסוכן או שאינו מסוכן. ועיין בדברי התוס' בב"ק דף כ"ז ע"ב שהקשו אמאי אין הולכין בממון אחרי הרוב ואילו בדיונים אזלינן בתר רובא, ותרצו דהתם גבי דיונים שאנו דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו.

<sup>2</sup> הרקע לתשובת החזון איש היא ע"פ מה שפירסם הרא"י וולף בעיתון "דגלנו" בסמוך לפטירת החזון איש בו הוא כותב ששאלו את החזון איש בשלהי מלחמת העולם השנייה כאשר הסכנה כבר התמעטה, כיצד ינהגו חברי המשמר האזרחי היושבים ליד צפירת "האזהרה", כשהם שומעים טרטור חשוד באויר, וכל הדינים הכרוכים בזה לעניין שבת [הוי אומר האם מחמת הספק יפעילו את האזהרה האם ידליקו אור במקלטים האם יכבו אורות בבתים] והשיב על כך החזון איש את תשובתו הנ"ל.

<sup>3</sup> וממשיך הרב וולף וכותב שלאחר זמן שאל את החזון איש מה המקור בגמ' למה שאמר החזון איש "שתלוי במידת הבטחון" וענה לו החזון"א בספור שבעיר גורדנא התקיימה אסיפת רבנים בהשתתפות החפץ חיים מאחר ובאותה תקופה הלאימה הממשלה בית חרושת גדול לטבק שעבדו בו מאות פועלים, וחייבה את העובדים, שרבים מהם היו יהודים, לעבוד בשבת. וביקשו שהח"ח יוציא כרוז שאסור לעבוד שם בשבת, שמא הפועלים לא יעמדו בנסיון, והח"ח סירב ואמר שמתוך מאות עובדים יתכן ויש כאן שאלה של פיקוח נפש למי שיהיה מחוסר עבודה. והמשיך החזון"א וניח שהח"ח עצמו היה אחד העובדים האם היה עובד בשבת ח"ו? בודאי

**ברפואת האדם או הצלת חברו הנלמדים "מונשמרתם" או מהפסוק "לא תעמוד על דם רעך".**

ואלו שתי פרשיות שונות שאינן מחוברות כלל ועיקר, דמחזק יש חובה לאדם להישמר מסכנה, ובדין זה כל שהסכנה אינה סכנה גמורה אלא חשש בעלמא שבדעת בני אדם אינו נחשב לסכנה, אין עוברים בו על איסור ונשמרתם, וישנו דין נוסף הנלמד מהפסוק וחי בהם שמתיר לאדם לעבור על איסורים כדי להציל את הנפש מסכנה, וכמ"ש תוס' ביומא דף פ"ה וחי בהם ולא שימות בהם, שלא יוכל לבוא בשום אופן לידי מיתת ישראל. והיתר זה הוא רחב יותר ועניינו ההוראה איך עלינו לקיים את מצוות התורה במקום שיש חשש איבוד נפש, ולמדנו חז"ל שלא הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב, והיינו שמצוות התורה לא נאמרו באופן שיש חשש אפילו רחוק של סכנה, ודין זה מתיר לעבור על איסורים גם באופנים שבאותו סיכון ממש בני אדם נמנעים ולא משתדלים בשמירה על בריאותם.<sup>2</sup>

והיינו שאין אנו אומרים למי שלא השתדל לקחת את הרופא היותר מומחה שעבר על "וחי בהם", אלא דנים בו אם עבר על "ונשמרתם", ובוזה כל שהתנהג בצורה סבירה שבני אדם מתנהגים לגבי חששות של פיקוח נפש קיים את המצווה עליו ולא עבר על לאו, אך מי שירצה להשתדל בהצלה יהיה מותר לו לחלל שבת אף שאינו עובר על ונשמרתם אם לא עשה את ההשתדלות היותר מעולה בהצלה.

ועל פי הגדרה זו חיינו מתנהלים תמידים כסדרן, שפעמים שאדם יקום לצילום לצורך ספק פיקוח נפש, והוא מאחר לעשותו כמה ימים, ומאידך מי שיעשה את הצילום בשבת מאותו חשש של פיקוח נפש, עשה בהיתר ולא חילל שבת.

יב. והנה אנו מוצאים כמה וכמה הלכות גבי פיקוח נפש שהשבת ניתנה להדחות בפניהם, ומאידך מי שלא חילל את השבת לא נחשב כמזלזל בפיקוח נפש. עיין מגיד משנה שהתיר לעשות מלאכות דאורייתא לחולה שיש בו סכנה אף אם אין במניעת המלאכות הנ"ל חשש סכנה לחולה, אלא כל שהדברים נעשים לרפואתו שרי, ועיין במשנ"ב סי' שכ"ח ס"ק י"ד ובבה"ל שם שדן בדברי המגיד משנה הנ"ל, וס"ל שאין לסמוך על דבריו לגבי מלאכות דאורייתא, אלא רק במלאכות דרבנן.

ודברי המגיד משנה צ"ב, אמאי שרינן לעשות מלאכות דאורייתא לחולה והרי לא איירי שהמלאכה תציל אותו מסכנה, וביאר הרדב"ז

ח"ד סי' ק"ל, דכיון שיש לפנינו חולה מסוכן אפשר שגם דבר רחוק יועיל לרפואתו, וזהו טעם מספיק לדעת המגיד משנה לעשות עבורו מלאכות דאורייתא.

ויש לשאול הרי הכלל המתיר לנו לעשות מלאכות ד"ל לחולה הוא משום סכנה או ספק סכנה, וא"כ האם נימא דמי שנמנע בימות החול לעשות דברים אלו לחולה הרי הוא מזלזל בפיקוח נפש.

והתשובה לדבר זה היא כנ"ל שחלוק דין היתר פיקוח נפש שנלמד מוחי בהם ולא שימות בהם, שבו אף בספק סכנה רחוקה התירו לחלל שבת, משום שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב. ומאידך גיסא באותו מצב בדיוק אם הסכנה היא רחוקה ואדם לא מיהר להתעסק בהצלה, אין הוא נחשב למי שעובר על ונשמרתם. והטעם כנ"ל שבסכנה רחוקה לא אמרינן שמי שלא מתעסק בהצלה הרי הוא מזלזל בהצלת נפשות.<sup>3</sup>

יג. ועיין שו"ת אבני נזר אבן העזר סי' פ"א ס"ק ד' שמבואר בדבריו שאף שמחללים שבת וכן מתירים לעבור על שאר איסורי תורה גם בחשש רחוק של סכנה שנאמר "וחי בהם", מ"מ מי שאינו נזהר על עצמו או על אחרים בחשש רחוק של סכנה אינו עובר איסור [והיינו שאינו עובר על ונשמרתם לנפשותיכם או על לא תעמוד על דם רעך] ועיי"ש שביאר בזה את הדין ל'ג' נשים משמשות במוך, וציין האבני נזר לתוס' נדה דף מ"ד ע"א ד"ה איהו שכתב כן [והנה התוס' לא איירו לגבי החילוק בדרגת הסכנה שתהיה דרגה שמותר לחלל שבת אלא שאין חיוב לחלל, אלא כתבו דבריהם לענין הצלת עובר שמותר לחלל שבת להצלתו אף שאין חיוב להצילו ואדרבה מותר להורגו, ועיין בהערה שגדולי ההוראה נקטו שאסור מן התורה להרוג עובר<sup>4</sup>].

ועיין גם בשו"ת מהר"ם שיק ח"א סי' ק"מ סוד"ה לכאורה שכתב כעין זה לגבי מומר לחלל שבת לתאבון שמותר לחלל שבת כדי להצילו אך אין חיוב לעשות כן מקרא דלא תעמוד על דם רעך, דאין זה בכלל רעך.

ועיין בשו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' ל"ה שכתב חילוק זה להדיא וז"ל דנהי שהתורה התירה לעבור על דברי תורה בשביל חשש פיקוח נפש ואף במיעוט נגד הרוב, מ"מ מי שאינו חושש בזה למיעוט במה שנוגע לעצמו לא מיקרי מאד עצמו לדעת.<sup>5</sup>

שהוא ט"ס וצריך לגרום אחרת וכן כתב בשו"ת אג"מ חו"מ כ"ב סי' ס"ט שיש לגרום "פסטר" במקום מותר. גם בשו"ת חוות יאיר כתב שדברי התוס' אין להם שחר שמצד אחד יהיה מותר להרוג עובר ומאידך גיסא יהיה מותר לחלל שבת להצלתו. [אמנם אף שכן נקטו גדולי ההוראה שאיסור רציחה בעובר הוא דאורייתא ואין להקל בו כלל, מ"מ לענין עובר פחות מארבעים יום שכתבו עליו בגמ' שהוא כמיא בעלמא, ואין איסור דאורייתא בהריגתו עיין שו"ת אחיעזר ח"ג סו"ס ס"ה [וכן שמעתי להדיא מדו"ז הגרשו"א זצ"ל וכן מהגר"ש ואזנר זצ"ל], מ"מ מבואר ברמב"ן בתורת האדם מובא בבה"ל סו"ס ש"ל שמחללין עליו את השבת].

" והוי עובדא ששאלתי קמיה דו"ז הגרשו"א זצ"ל על אודות צום יום הכיפורים למינקת שחוששת שלא יהיה לה מספיק חלב לצורך התינוק, ואמר שמותר לה לשתות לפי מה שהיא צריכה לצורך התינוק, ושאלתי שבימות החול כאשר נוסעת לחתונה היא נותנת לתינוק תחליף חלב, ואמאי לא תעשה כך גם ביום הכיפורים.

<sup>2</sup> וכבר נמצא חילוק זה בתוך דבריו של הגדול ממינסק בספרו אור גדול סי' א'.  
<sup>3</sup> ע"ע בספר משנת פיקוח נפש סי' א' ואילך, שדן בדברים אלו ושקל וטרי בהרבה נידונים וראיות נוספות ליסוד זה.

<sup>4</sup> וכעין זה יש לדון בחידושו של מרן הגר"ח הלוי המובאים בספר חידושי מרן הרי"ז הלוי על מסכת יומא, שדן לחדש שכל דיני שיעורין לחולה ביום הכיפורים, נאמרו לחולה שאין בו סכנה, אבל חולה שיש בו סכנה אוכל כדרכו ולא נאמרו בו הלכות שיעורין, וחידושו זה יתכן ושהוא נסמך על דברי המגיד משנה הנ"ל שהתיר לעשות לחולה שיש בו סכנה את כל צרכיו, גם מה שאינו נצרך ישירות לצורך ההצלה. ולכאורה נ"פ שגם לדעת מרן הגר"ח לא נימא שמי שהיה חולה שיש בו סכנה ואכל לשיעורין עבר על איסור של ונשמרתם, ודו"ק.

<sup>5</sup> עיין תוס' נדה דף מ"ד ע"א ד"ה איהו ששאלו דאם מותר להרוג עובר במעי אמו אמאי מחללין עליו את השבת, ותירצו "דמ"מ מחללין עליו את השבת אע"ג דמותר להורגו", והנה האחרונים דנו טובא בדברי תוס' אלו, ועיין בהגהות היעב"ץ שכתב

וחילוק זה אינו עניין לחילוק שהוזכר לעיל בשם החזון איש שישנם מצבים שאדם אחד חושש לסכנה והשני יכול לבטוח, דשם עסקינה בהגדרת מידת הסיכון ואיירי בסיכון רחוק שהגידון אם להחשיבו כלל לסכנה ובוה תלין את ההגדרה לפי ההתייחסות של בני האדם אל הסכנה, אבל כעת עסקינה בנידון אחר והוא שאותו אדם באותו מקרה בימות החול לא טורח לרוץ לבית החולים ואילו בשבת אנו מתירים לו לחלל שבת.

### חובת זהירות שמירת הנפש בספיקות

יד. והנה יש לתת את הדעת בהגדרת מצבי חשש סכנה שבהם אדם שאינו חושש לסכנה אינו עובר על איסור של ונשמרתם, ומאידך מצבי חשש סכנה שבהם אדם עובר איסור כאשר אינו נזהר. ולא נתפרשו בזה גדרים ברורים בדברי הפוסקים. דזה פשוט שאי אפשר לתת בענין זה גדרים כפי שמצינו בענייני איסור והיתר ושאר מצוות שבתורה, וכגון רוב ומיעוט, אלא אף במקום שלפי המקובל חשש הסכנה הוא בגדר מיעוט, מ"מ אם החשש מצוי יש לחוש לו ואסור לאדם להקל בסכנה. וגמרא ערוכה בחולין דף י' ע"א דחמירא סכנתא מאיסורא".

טו. ודברי הפמ"ג בס' קע"ג שהסתפק בזה צ"ע דהוא גופיה בס' ד' בא"א ס"ק ב' נקט דלא אזלינן בחשש סכנה בתר ס"ס, עיי"ש. ומוכח להדיא ברש"י חולין דף י' ע"א ד"ה ואילו, דבחשש סכנה דמים מגולין לא אזלינן בתר רובא. וכן הוא בשו"ת אבקת רוכל סי' רי"ג בשם הרדב"א, ועיין בתשובת המהרש"ם<sup>10</sup> שכתב שבמחכ"ת של הפמ"ג לא ידע מתשובה זו של הב"י.

והטעם בזה י"ל שבכל ענייני סכנה ושמירת הגוף חסה התורה על הנפשות, וכל שיש חשש סביר של סכנה הרחיקה התורה ואמרה לן להישמר ביותר, גם באופן שלפי גדר הלכות שאר המצוות היה מקום לדון רוב וחזקה וכו', דסוף סוף יש סכנה בדבר.

טז. ועיין בדברי השב שמעתתא א' פ"ד וז"ל באה"ד ומושום הכי הוכיח אביי דחמירא סכנתא מאיסורא, דהא ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור, ועל כרחך משום דספק מותר מן התורה ולא חיישינן שמא יעבור, דאפילו אם יעבור ליכא איסור כיון דספק מותר מן התורה, אבל בסכנתא ספיקו להחמיר דאם יעבור במקום סכנה אין לו מצייל, וא"כ מוכח דחמירא סכנתא מאיסורא".

ואמר לי וכי בגלל שלא נוהגת כשורה כל ימות השנה לכן גם ביום הכיפורים צריכה להמשיך להתנהג כך. [וכעין זה ממש מובא משום בספר שיש"כ פרק ל"ו הערה ס"ז]. והיינו כנ"ל שכיון שאין הסכנה לפנינו בצורה ודאית, אנו מחלקים בין ההיתר לחלל שבת ויום הכיפורים לבין מי שלא עושה כך שאינו נחשב מולול בפיקוח נפש.

אמנם יש לעיין בדברים דהנה מקור הדין שהביא הבה"ל סי' תרי"ז ד"ה עוברות, הוא משו"ת דבר שמואל, ושם איתא שאם התינוק מסוכן ואין לאמו מספיק חלב לצורך הנקתו, וגם אין להשיג חלב בהמה, אז יש להתיר לאם שלא תתענה, ומשמע שכל מצדקי שאפשר לעשות עושין. ואפשר שסבר הגרשז"א שתחליפי חלב גריעי טפי, עוד יש לדון האם גם האידנא שכבר נשתרש היטב שמאכילין בתחליפי חלב, גם יאמר דין זה שאכתי חשיב חשש פיקו"נ, וצ"ע.

י" עיין בדברי הפנ"י בחולין דף ט' ע"ב שהקשה אמאי הסתפקו בגמ' שם אי חמירא סכנתא מאיסורא והרי ישנה סוגיא ערוכה במסכת יומא דף פ"ה דלא אזלינן בפיקו"נ בתר רובא, וחיישינן אף למיעוט, וא"כ מוכח דחמירא סכנתא מאיסורא, עיי"ש. ולהג"ל א"ש דאלו הם ב' דינים נפרדים, דמה דלא אזלינן בפיקו"נ בתר רובא הוא

והביאור בדבריו דחששות סכנה לא אזלינן בהו בתר רוב וחזקה אלא לפי המציאות ואם יש חשש שמא אדם ימות אין לו מצייל, משא"כ באיסורים שאם נקטינן שהרוב קובע א"כ אנו דנים שהתיבה זו היא חתיכת היתר.

יז. וכך כתב להדיא החתם סופר במסכת חולין דף ט' ע"ב וז"ל מי קמדמית איסורא לסכנתא. החילוק קל להבין באיסורא אפילו יודמן לו ממויעוט טריפות אין לו עון אשר חטא דכתורה עשה לסמוך על הרוב ומי שהזהיר על הטרפה הוא התיר לסמוך על רובא משא"כ בסכנת נפשות אם יודמן לו מהמיעוט ויסתכן א"א להשיב נפש ופשוט.

וכפל החת"ס את דבריו במסכת עבודה זרה דף ל' ע"א וז"ל משום גילוי כל סכנתא הוא איסור דאורייתא מקרא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כמ"ש רמב"ם בהלכות רוצח ושמירת נפש ומוטל על החכמים להשיג על זה מקרא והיו עליו דמים עיי' מס' מ"ק ה' ע"א, ובפ"ק דחולין חמירא סכנתא מאיסורא היינו שלא להקל מספק אי ס"ס דבאיסורא הקדוש ברוך הוא ויתר שאפי' אירע שנודמן לו דבר איסור מ"מ רחמנא שרי' בס"ס ושוב אין אחריותו עלינו משא"כ בסכנתא א"א להשיב נפש, ונראה ה"ה ביטול ברוב ביבש אפי' א' באלף לא בטיל מטעם הנ"ל אבל בלח כיון שנתבטל בס' הרי כלה והלך לו ולא נשאר כלום.

יח. ולכן פשוט שאף במקומות שבדיני איסור והיתר היינו מקילים מ"מ בחששות סכנה עלינו להזהר טובא דחמירתא סכנתא מאיסורא, ואם יהיו בעיר שש חנויות המוכרות בשר שחוטא וארבע חנויות המוכרות בשר נפלה, ונמצאו ברחוב עשר חתיכות בשר כולן מותרות באכילה, דאמרינן כל דפריש מרובא פריש. אך אם ישנם שש חנויות המוכרות בשר בלי סם המוות וארבע המוכרות בשר שיש בו סם המוות ונמצאו ברחוב עשר חתיכות, כולן אסורות באכילה מחשש ונשמרתם. ואם אדם יראה מאן דהו הולך לאכול את הבשר הנ"ל חובה עליו להזהירו שלא יאכל כדי שלא יסתכן. וכן מחללין את השבת להודיע דבר זה לרבים שלא יסתכנו".

יט. נמצינו למדים שאין לתת בדין זה של שמירה מסכנה גדרים של איסור והיתר, אלא שיש ללכת בזה לפי דעת בני אדם והנהגתם בענייני הסכנה. וכבר מצינו כעין זה בדברי השו"ע סי' רמ"ח ס"ד שהיוצאים בשיירה שיודעים שיצטרכו לחלל שבת מותרים לצאת ביום א' ב' ג',

מדין וחי בהם, אך הנידון בסוגא בחולין הנ"ל הוא מדין חובת ונשמרתם שהאדם צריך לזהר מהסכנה ואינו ענין לוחי בהם כלל.

<sup>10</sup> נדפסה בקובץ יגדיל תורה עמ' 129.

<sup>11</sup> וכעין זה כתב בשו"ת חמדת שלמה יור"ד סי' ה'.

י" ולכן פשוט שאין לומר בזה היתר בשעת מגיפה לא להישמר ולהיות בכלל אלו שהם מוזיקים את האחרים, ולטעון שבדיני יו"ד אזלינן בכה"ג בתר רובא וס"ס, ישתקע הדבר דכאמור חמירא סכנתא מאיסורא וחוששים גם בגוונא שמעז דיני רוב וס"ס לא היה עלינו לחוש, דכל שהחשש הוא בגדר דבר שהבריות קורין אותו סכנה, ובפרט במגיפה שההדבקה היא מרובה עשרת מונים מכל מחלה אחרת, מחוייבים להישמר והוא בכלל ונשמרתם ובכלל לא תעמוד על דם רעך. ויש מקום לתרעומת על אותם שלא נוהגים כך, והרי זה כמי שישליך חיצים על יד ביתו של אדם בלי כוונה להזיק בטענה שעל פי הרוב החיצים לא יזיקו פשיטא שיש למחות בו שלא יעשה כן.

וכתב המשנ"ב ס"ק כ"ו די"א שאם יצטרכו לחלל שבת אסור להם לצאת לדרך אף בתחילת השבוע, וסיים המשנ"ב ועל פי זה סומכים עכשיו שמסכנים עצמם "קצת" שלא לחלל שבת, כדי שלא יהיה איסור למפרע על מה שיצא עכ"ד. ומבואר מדבריו שיש אופנים שבהם הסכנה אינה קרובה ומותר לאדם לסכן את עצמו.

### להזיק לחברו באופן שלי האומדן רוב הצדדים שלא יוזק

כ. וכן נראה פשוט שאסור לאדם לאדם לזרוק לפידיים בוערים לאור בלי כוונת הזיק אף אם לפי האומדן רוב הסיכויים שבית חברו לא יוזק אך לפי מיעוט הסיכויים הוא יוזק, דכל שיש חשש נזק מחוייב אדם להישמר ולא להזיק, ופשיטא שאם הזק בית חברו על ידו שהוא חייב בניזיקין. ואין הדעת נותנת שיהיה חייב על הנזק ויהיה מותר לכתחילה לעשות כן, כאשר יודע שיש סיכוי סביר שבית חברו ינזק.

### בדין מילת תינוק חולה

כא. איתא במשנה בשבת דף קל"ז ע"א קטן החולה אין מוהלין אותו עד שיבריא, ובגמ' שם אמר שמואל חלצתו חמה נותנין כל שבעה להברותו, ונפסק להלכה בשו"ע יו"ד סי' רס"ב. וגלל כן הרבה מילות נדחות לאחר היום השמיני.

וטעם הדבר שאין מלין תינוק חולה הוא מפני הסכנה, וכתב הרמב"ם פ"א ממילה הי"ז גבי תינוק אדום ביותר שאין מלין אותו מפני שזה חולי, וצריך להזהר בדברים אלו הרבה ואין מולין אלא ילד שאין בו שם חולי שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחד מישאל לעולם. ובגמ' חולין דף מ"ז ע"ב במעשה דנתן הבבלי שאמר לאשה להמתין ממילת בנה שהיה ירוק,

וכתב רש"י דאין לך דבר העומד מפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.

ויש לעיין בכל מיני חששות שהרופאים והמוהלים לא רוצים מחמתם למול ביום השמיני, האם גם אסור למול, או שמא רק אין חובה למול, אבל מי שכן החליט למול, האם סיכן את בנו ועבר על איסור של ונשמרתם ועל איסור של לא תעמוד על דם רעך. וכגון מה שמצוי בדרגות שונות צהבת שיש בזה מסורות שונות אצל המוהלים, ומאידך הרבה רופאים טוענים שבצהבת המצויה אצל רוב התינוקות אין זה חולי.

וי"ל להדבר מתחלק בין סוגי הסכנות, דאם הוא חשש סביר של סכנה ודרך הרופאים להחשיבו כסכנה אזי המל עובר על איסור ונשמרתם, אך בסכנה מאוד מאוד רחוקה, אפשר שאינו עובר אלא שאינו מצווה למול ויכול לדחות את המילה"י.

### האם רשאי חולה ביום הכיפורים להחמיר על עצמו

כב. עיין בהקדמה למאמר זה שהבאנו את דברי המשנ"ב בס"י שכ"ח ס"ק ו' לגבי שבת שאם החולה מתירא שיעברו עליו את השבת כופין אותו ומדברים על ליבו שהוא חסידות של שטות, וציין למקור הדברים בשו"ת הרדב"ז<sup>1</sup>, ובס"י תרי"ח ס"ק ה' לגבי יום הכיפורים שבמקום שאמדוהו שצריך לאכול ואינו אוכל עליו נאמר "אך את דמכם לנפשותכם אדרוש". והדברים מקורם בקדמונים עיין בדברי האיסור והיתר [כלל ס' דין ח'] שכתב וז"ל ואם החולה רוצה להחמיר עליו אחרי שידוע שצריך לכך עליו נאמר ואך את דמכם לנפשותכם אדרוש, ואל תהי צדיק הרבה, ואפילו ספק נפשות דוחה את השבת.

### אמנם מכל מה שנתבאר לעיל נראה לכאורה שהדבר תלוי בגדר האמיתי של מצבו, ויתכנו בזה כמה מצבים שונים:

- [א]. חשש פיקוח נפש אמיתי שאם החולה לא אוכל הרי הוא עובר על איסור של אך את דמכם וכו' או ונשמרתם.
- [ב]. יתכן שפעמים הרופא אומר לחולה שהוא צריך לאכול אבל הטעם לזה הוא מחשש רחוק של פיקו"נ בדרגה כזו שאם החולה יחמיר על עצמו אינו נחשב כמזלזל בפיקוח נפש, ומאידך אם יאכל אינו נחשב שעבר אל איסור אכילה ביום הכיפורים, ואפשר שתלוי בבטחונו של החולה.
- [ג]. מצב שבו הדבר מוגדר כספק פיקוח נפש לעניין שמוותר לאכול אך מי שלא אכל והתנהג כדרך כל הארץ לא עבר על ונשמרתם.
- [ד]. מצב שבו הסכנה רחוקה מאוד והרופא אומר את דבריו על פי אומדן וחשש סיכון רחוק יותר, שבוה לכאורה אין היתר כלל לאכול.

<sup>1</sup> אתינן עלה מצד איסור רציחה לבין וחי בהם שיש לחוש אף בחשש סכנה רחוק, וכדלעיל.

<sup>2</sup> שו"ת רדב"ז חלק ד' סימן סז [אלף קל"ט], כללא דמלתא איני רואה במעשה הזה שום חסידות אלא איבוד נשמה הילכך מלעיטין אותו בעל כרחו או כופין אותו לעשות מה שאמדוהו והשואל הרי זה שופך דמים ופשוט הוא. וז"ל הר"ן ז"ל ביומא וכי חולה שיש בו סכנה ואמרו בקיין לחלל את השבת מדת חסידות הוא לו שימנע עצמו אינו אלא שופך דמים הוריו הרי זה משובח והשואל מגונה והשואל שופך דמים וכל שכן המונע עצמו שמתחייב בנפשו.

<sup>3</sup> עיין בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' שכ"ג אות ט' שהקשה אמאי הוצרך רש"י לטעמא שאין לך דבר שעומד בפני פיקו"נ, ולא אמר בפשיטות שיש חשש של לא תרצח למול תינוק כזה. ותירץ שמפני חשש הרציחה אין לחוש מפני שהוא חשש רחוק, אבל מצד וחי בהם אין למול כיון שכל המצוות נדחות מפני הסכנה. וביאר בזה את לשון הרמב"ם הנ"ל שכתב "ואין מולין אלא ילד שאין בו שם חולי שסכנת נפשות דוחה את הכל", והרי בחשש חולי ודאי רוב שלא יזיק לו המילה ואין כאן איסור לא תרצח, ולכן הביא הרמב"ם את הטעם של פיקוח נפש דוחה כל איסורים שבתורה. והנה אין ללמוד מדברי האבני נזר הנ"ל, שבאיסור רציחה אולין בתר רובא כמו ביו"ד בדיני איסור והיתר, אלא כוונתו לחלק בין חשש רחוק של סכנה שבוה לא